

현 지 조 치(시정완료)

1. 제 목 : 인지세 납부에 관한 사항

2. 관계기관 : ◆◆○○○요양원

3. 내 용 :

가. 업무개요

◆◆○○○요양원에서는 요양원 홍보 및 시설안내를 위하여 옥외 채널사인과 시설안내표지판 등 설치공사 계약을 체결하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액) 및 제8조(납부)에 의하면 인지세는 과세문서에 「수입인지에 관한 법률」 제2조(수입인지의 발행 및 관리) 제1항에 따른 전자수입인지를 첨부하여 납부한다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 인지세액에 해당하는 금액을 납부하고 과세문서에 인지세를 납부한 사실을 표시함으로써 전자수입인지를 첨부하도록 규정하고 있습니다.

또한, 「국세기본법」 제47조의4(납부불성실·환급불성실가산세)에 따르면 인지세의 납부를 하지 아니하거나 과소 납부한 경우에는 납부하지 아니한 세액 또는 과소 납부분(납부하여야 할 금액에 미달한 금액을 말한다.) 세액의 100분의 300에 상당하는 금액을 가산세로 부과하도록 정하고 있습니다.

따라서, 계약담당자는 인지세법에서 정한 과세대상 문서 작성 시 인지세 납부가 누락되지 않도록 관리하여야 하고, 「인지세법」 제10조(소인)에 따라 전자수입인지를 첨부하는 경우 「수입인지에 관한 법률」 제3조 제2항에 따른 전자수입인지 업무대행기관이 제공하는 정보통신망(전자수입인지를 판매하는 인터넷 사이트를 말한다)에 전자수입인지를 사용하였음을 입력하는 방식으로 소인(消印) 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 ◇◇○○요양원 컨설팅 감사 시 공사 및 용역계약에 대하여 인지세 발행여부를 확인한 결과, 미 발행한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견 : ◇◇○○요양원에서는 감사결과를 수용하여 감사기간 중 현지시정 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◇◇○○요양원장은

- 인지세 납부가 누락된 계약에 대하여 전자수입인지를 징구하여 주시기 바랍니다.(현지시정)